멈춘 것은 제품이고,
멈추지 않은 것은 배포권이다

9월 8일 감사 이후 두 달. 지적 12건 중 고쳐진 것은 0건이고, 그 사이 배포는 돌았다. 그리고 소스는 의뢰인 손에 없다.

작성 2026년 11월 7일 · **3판**(블로그 수치 재실측 §3 · 배포 증거 재측정 §2)

대상 쉬운계약 페이퍼닥 (paperdoc-web.vercel.app) · 주식회사 타이니셀

방식 에이전트 7기 병렬 — 조사 5기 + 반대 입장 토의 2기

근거 라이브 사이트 curl 실측 · Supabase 직접 집계 · JS 번들 역분석 · 법령 조문과 판례 원문

0. 세 문장

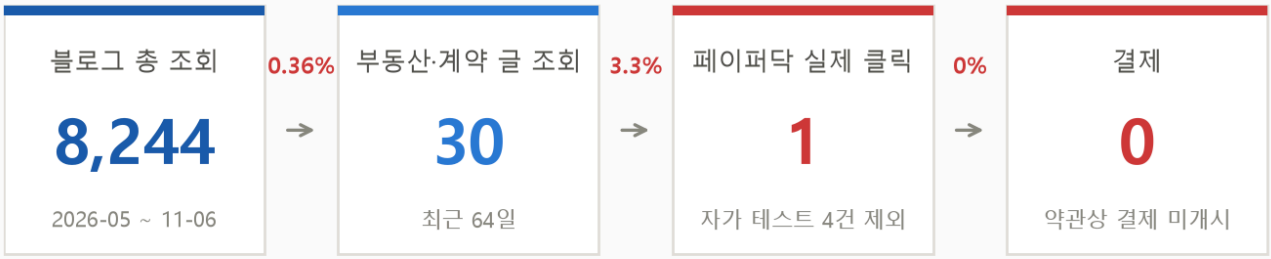
1. **제품은 멈춰 있고, 그 이유는 의욕이 아니라 권한일 가능성이 높다.** 9월 감사가 지적한 12건이 두 달 뒤에도 그대로인데 11월 3일에 재배포는 돌았다. 소스 코드는 이 PC 어디에도, 접근 가능한 GitHub 222개 저장소 어디에도 없다. **의뢰인이 못 미는 버튼을 지난주에 누군가 눌렀다.**
2. **「아무도 안 쓴다」는 아직 측정된 적이 없다.** 누적 110건, 두 달에 +2건, 실제 유입 클릭 1건은 사실이다. 그러나 최근 64일간 **타깃 독자에게 노출된 횟수가 9회**다. 9회에서 클릭 0은 통계적으로 아무 의미가 없다 — CTR이 20%였어도 0이 나올 확률이 13%다. **블로그 331편을 썼지만 구글 검색 노출은 최근 넉 달 누적 127회이고 부동산 글은 0회였다.** 닿은 적이 없었다.
3. **그래서 이번 주에 할 일은 두 가지이고, 둘은 같이 간다.** 대표에게 보낼 문서 요청 1통(2시간)과, 아는 사람 12명의 계약서를 손으로 점검하는 검증(13시간). **그리고 결제는 열지 않는다** — 변호사법 제109조의 구성요건은 "이익을 받거나 받을 것을 약속하고"이고, 결제를 닫아 둔 것이 지금 공짜로 가진 유일한 방어다.

> **이번 보고서에서 앞선 권고 두 개를 뒤집는다.** ① 토스 미니앱 반려는 「반나절 작업」이 아니다 — 앱인토스 정책상 **부동산 카테고리 한시적 출시 불가**다. ② 결제 개시는 병목이 아니다 — **그게 형사 구성요건을 켜는 스위치다.** 순서를 뒤로 미룬다.

---

1. 먼저 이 숫자부터

유입 퍼널 — 8,244회 노출이 결제 0으로 끝났다



크기 차가 4자리수라 막대로는 어느 척도를 써도 왜곡된다. 수치를 그대로 적는다.

2026년 5월부터 11월 6일까지 자사 블로그에 **8,244회**의 조회가 들어왔다. 그중 페이퍼닥 링크를 누른 사람은 **5명**이고, 그 5건의 메타데이터를 전수로 열어 보니 **4건은 2026-07-20 같은 날 14분 안에 찍힌 자가 테스트**였다

(`__test: redirect-verify`, `ref: direct`, `referrer_site: lifeflow`). 남는 실제 유입은 **1건**, 2026-09-04에「인디 게임 수익 현실」글에서 들어온 것이다.

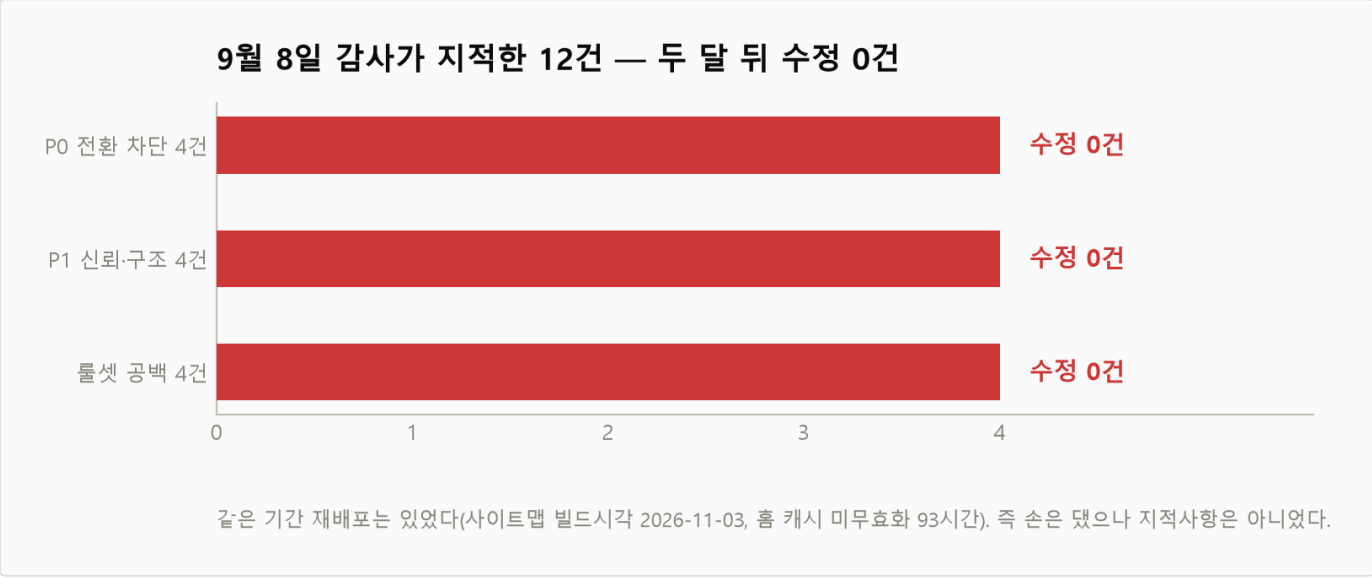
그 뒤로 오늘까지 64일간 클릭 0건이다.

지표	값	출처
누적 분석 의뢰	**110건** (9/8 감사 시점 108건 → 두 달에 +2)	Supabase RPC `analyses_stats` 실호출
누적 진단(이 집, 괜찮을까?)	31건	RPC `diagnoses_stats` 실호출
분석 110건의 유형 분포	월세 89 / 전세 6 / 권리금 3 / 매매 3 / 상가 1 / 분양 1 / 단독 7	같은 RPC
페이퍼닥 실제 유입 클릭	**1건** (2026-09-04가 마지막)	`analytics` 테이블 전수 조회
매출	**0원**	결제 미개시

월세에 89건이 몰린 분포는 실사용자의 분포라기보다 **개발 중 테스트의 흔적**으로 보는 편이 자연스럽다(추정, 신뢰도 85%).

---

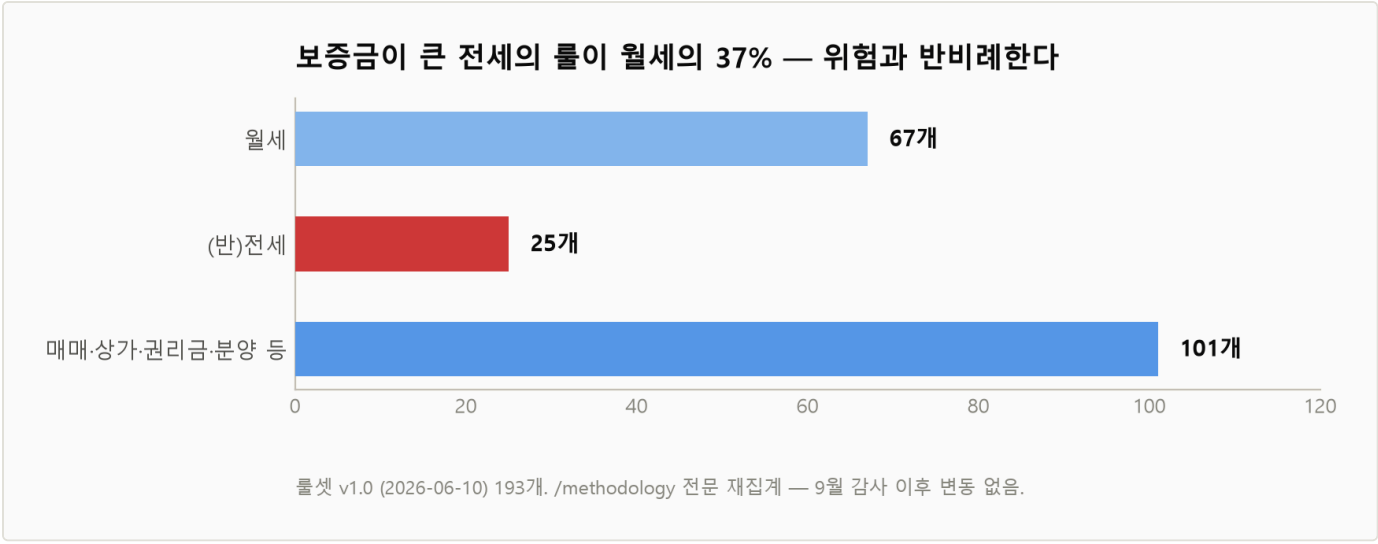
2. 제품은 9월 8일 이후 멈춰 있다



2026-09-08 전방위 감사가 지적한 항목을 오늘 라이브에서 하나씩 다시 확인했다. **12건 중 수정이 확인된 것은 0건이다.** (2건은 클라이언트 렌더라 curl로 판정하지 못했다 — 고쳐졌을 가능성을 배제하지는 않는다.)

#	감사 지적	오늘 판정	근거 (2026-11-07 curl 실측)
P0-1	무료 샘플 리포트를 첫 화면에	**미수정**	전 페이지 `sample`·`샘플`·`데모`·`무료 체험` **0건**, `/sample` 경로 없음
P0-2	이미지 히어로 → 텍스트 히어로 + h1	**미수정**	홈 `<h1>` **0개**(h2 1개, h3 0개). `/hero.png` 비트맵 그대로
P0-3	카카오 로그인 추가	**미수정**	`kakao`·`카카오` **0건**. `signInWithOAuth({provider:"google"})` 4곳 + 이메일 OTP
P0-4	390px 이용권 박스 깨짐	**판정 불가**(미수정 추정 60%)	CSS에 `sm:flex-row` 계열 분기 없음. 렌더 실측은 못 함
P1-5	`/methodology`를 홈으로 승격	**미수정**	홈에서 `/methodology` 링크는 푸터 1곳뿐
P1-6	신뢰 블록 재배열	**확인 못 함**	클라이언트 렌더라 curl로 순서 판정 불가
P1-7a	FAQ「룰셋은 검수를 거쳐 보완됩니다」정리	**미수정**	`/faq`에 "룰셋은 정식 서비스 전 변호사·법무사·공인중개사 검수를 거쳐 보완됩니다." 그대로
P1-7b	전화·채널톡 창구 추가	**미수정**	푸터 `tinycell2019@gmail.com` 단독. `channel.io`·`채널톡` 0건, 전화번호 0건
P1-8	투어「건너뛰기」영구 저장	**미수정**(부분 구현)	키 `pd_tutorial_snoozed_until` = `Date.now()+864e5` → **24시간 스누즈**일 뿐
룰셋 갭 1	주임법 §3조의7 (임대인 정보 제시 의무)	**0건**	`/methodology` 전문 269KB grep
룰셋 갭 2	국세·지방세 체납(당해세 우선변제)	**0건**	같은 문서.「국세징수법」은 등기부 압류 룰에만 1회
룰셋 갭 3	신탁부동산 **계약서** 룰	**0건**	`신탁` 5회 전부 등기부 룰
룰셋 갭 4	대리인 계약 시 위임장·인감증명서	**0건**	`위임장`·`인감`·`대리인` 각 0건

룰셋 헤더는 여전히 `v1.0 · 2026-06-10 기준 · 총 점검 항목 193개` 다. 5개월째 개정이 없다.



배분도 그대로다. **보증금이 훨씬 큰 전세의 룰이 월세의 37%**다 — 위험과 반비례한다. 그리고 실제 사용 분포는 그 반대로 월세 89건 / 전세 6건이라, 룰이 적은 쪽은 쓰이지도 않았다.

그런데 배포는 있었다

> **정정 (2026-11-07 23:5x KST 재측정).** 초판은 신호 셋을 들어 "11월 3~5일, 세 신호가 1.5일 어긋남, 추정 75%"라고 썼다. **그중 하나가 배포 증거가 아니었다.** 정적 자산 `Last-Modified`를 다시 재니 **오늘 날짜 (14:56:14 GMT)**가 나왔고, `X-Vercel-Cache: MISS`인 자산은 **내가 요청한 그 순간(14:56:42)**이 찍혔다. 즉 이 헤더는 빌드 시각이 아니라 **엣지 캐시가 채워진 시각**이다. 초판의 "11-05 01:16"은 그때 누군가(또는 크롤러가) 그 청크를 처음 당겨 캐시가 채워진 시각이었다.

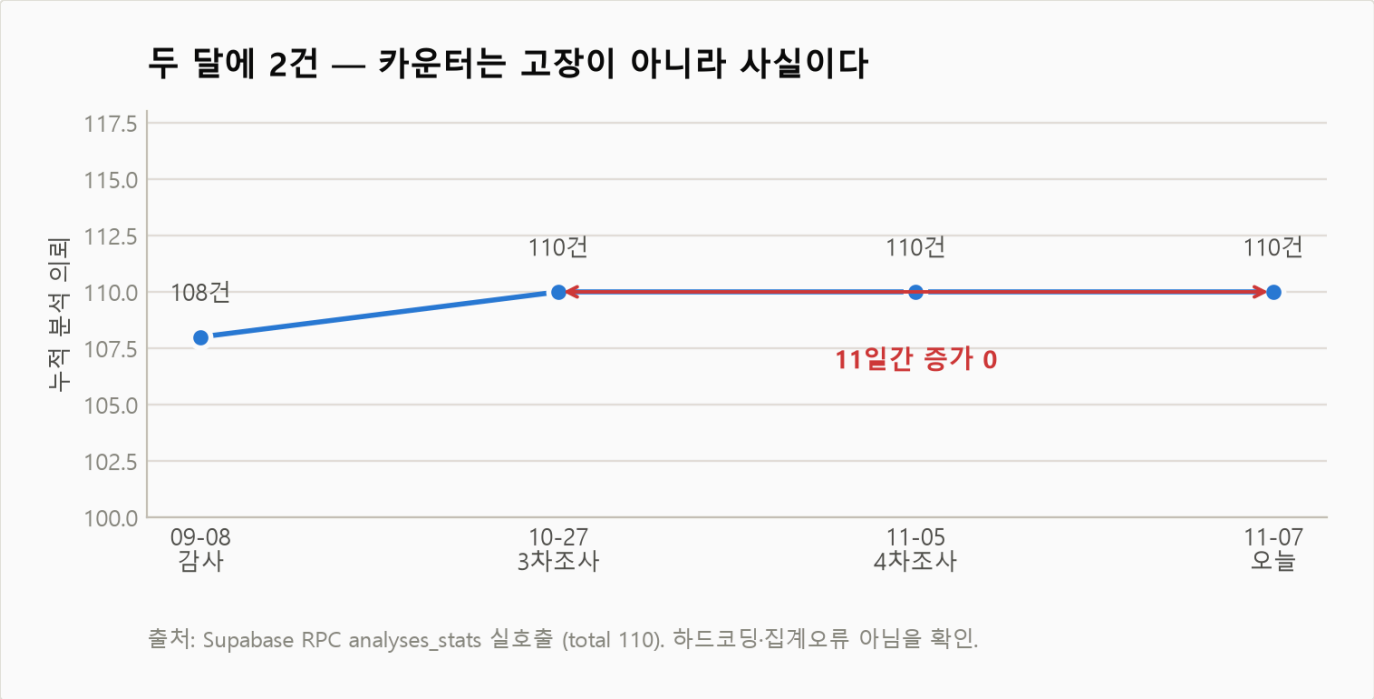
신호	값	쓸 수 있나
`sitemap.xml` 전 28개 URL `lastmod`	**2026-11-03T07:27:10.782Z** (28개 전부 동일 = 빌드 시각)	✅ 빌드 신호
홈 HTML 캐시 생성(Age 역산)	**≈ 2026-11-03 17:36 GMT** (Age 336,019초 = 93.3시간, 재측정 일치)	✅ 그 이후 무효화 없음
정적 자산 `Last-Modified`	~~2026-11-05 01:16~~ → 요청할 때마다 갱신됨	❌ **캐시 아티팩트, 폐기**

그래서 결론이 흐려지는 게 아니라 선명해진다. 남은 두 신호는 어긋나지 않고 **둘 다 2026년 11월 3일**을 가리킨다. 그리고 홈 캐시가 93시간째 무효화되지 않았다는 것은 **그 뒤로 배포가 없었다**는 뜻이다.

> **재배포는 2026년 11월 3일, 한 번이다.** (추정 85% — 초판 75%에서 상향. 신호가 줄어서가 아니라 **어긋나던 신호가 가짜였기 때문**이다.)

`/version` · `/api/health` 같은 엔드포인트가 없고 과거 아카이브 스냅샷도 0건이라 그 이상은 좁히지 못한다.

> **즉 손은 댔는데, 지적받은 것은 하나도 안 고쳤다.** 의존성·환경변수 수준의 재빌드였을 가능성이 높다(추정 60%).
>
> 그리고 더 중요한 질문이 남는다 — **소스가 의뢰인 손에 없는데, 그 배포는 누가 했는가.**



카운터가 고장났을 가능성은 배제됐다. 홈 HTML의 값은 `–`(대시)이고, 클라이언트가 Supabase RPC `analyses_stats`를 호출해 실시간 값을 받아온다. 직접 호출해 보니 `{"total": 110}`이 돌아왔다. **하드코딩도, 집계 오류도 아니다. 숫자는 정직하다.**

---

3. 유통은 닿은 적이 없다

여기가 이번 조사에서 해석이 가장 크게 바뀐 지점이다.

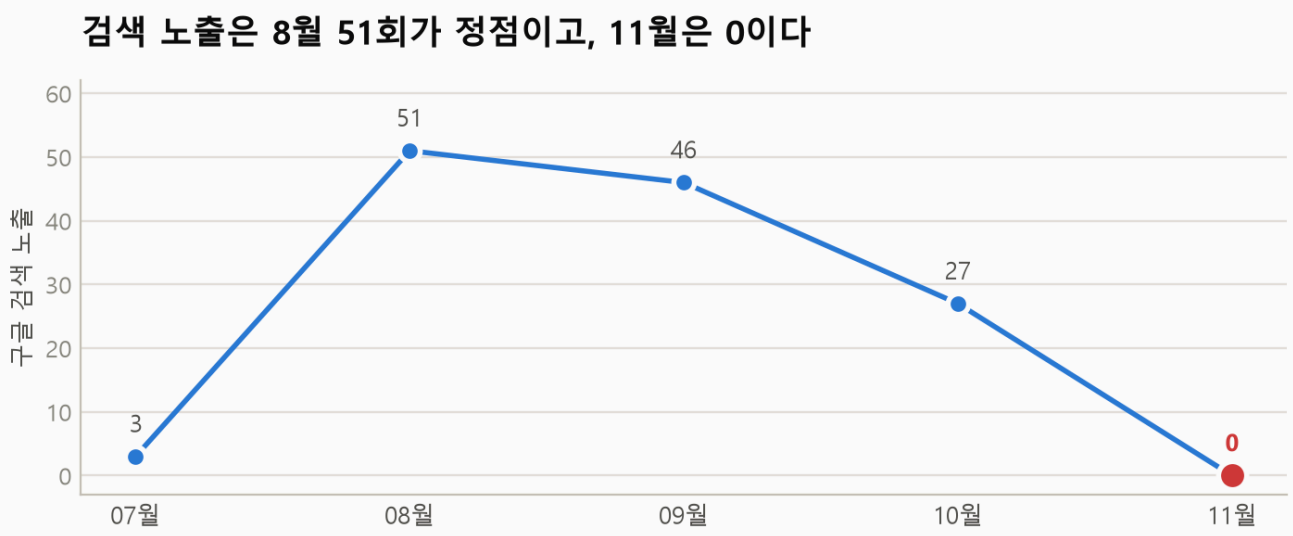
정정 (2026-11-07 재실측). 초판의 이 절 수치 네 개가 틀렸다. 직접 쿼리를 다시 돌려 바로잡는다.

항목	초판	실측	원인
블로그 글 수	1,041편	**331편**	GA4 `page_source` 차원의 키 개수(글 × 유입소스 조합, 현재 1,106)를 글 수로 오독
색인률	2.8%	**8.8%** (추적분 52편 기준 55.8%)	위 분모 오류
구글 노출	8월 170 / 9월 114 / 10월 54	**8월 51 / 9월 46 / 10월 27**	사이트 합계행(`_TOTAL_`)과 페이지별 행을 함께 더한 이중계상
부동산 글 조회	64일 30뷰	**64일 9뷰** (전 기간 20뷰)	집계 차원 혼용

결론의 방향은 바뀌지 않는다. 노출·조회는 오히려 **초판보다 적고**, 그래서 「측정된 적이 없다」는 판정은 더 강해진다. 다만 색인률 정정으로 **진단의 기전이 바뀐다** — 「색인이 거의 안 됐다」가 아니라 **「색인은 되는데 순위가 안 나와 노출이 월 수십 회에 그친다」**가 맞다.

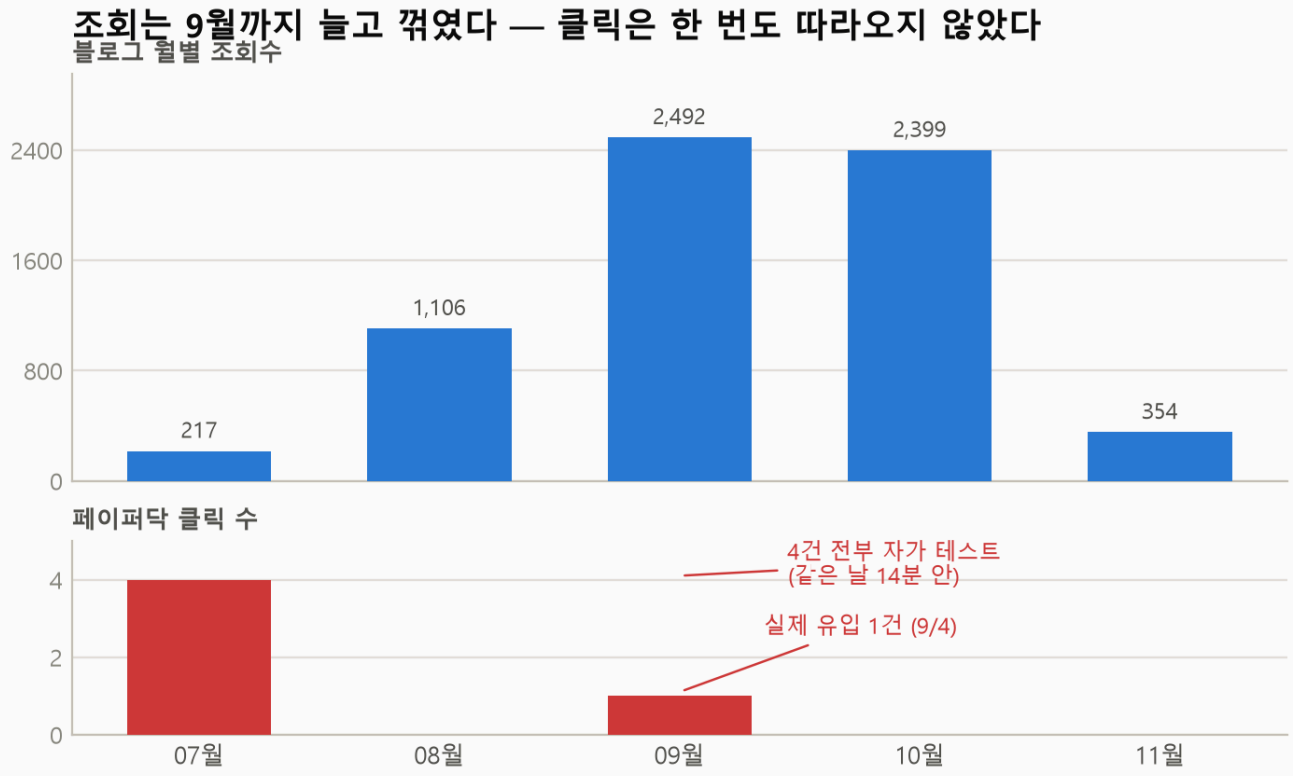


자사 블로그 `mungge.com`에 글 **331편**이 올라가 있다(고정페이지 48개는 별도. wp-json `X-WP-Total` 및 사이트맵 `<loc>` 331개, 2026-11-07 실측). 그중 **색인 상태가 확인된 것은 52편**이고, 색인 29편 · 크롤됐지만 미색인 15편 · 상태 미확인 8편이다. 나머지 **279편은 색인 상태가 한 번도 확인된 적이 없다.**



출처: gsc_daily (source=mg, 사이트 합계행만). 누적 7/21~11/4 = 127노출·3클릭. 11월은 11-04 까지 수집분.

검색 노출은 **8월 51회가 정점**이고 9월 46 → 10월 27 → 11월 **0**이다. 7/21~11/4 누적으로 **127노출·3클릭**이다. 같은 계정의 다른 사이트 playcast는 같은 기간 **726노출·19클릭**이었으니, 수집 파이프라인 문제가 아니라 mungge 쪽의 문제다.



출처: analytics(source=mg, 봇 제외). 뭉게 단독 집계이므로 7월(7/28~)부터다. 11월은 7일까지의 부분 집계.

온사이트 조회는 늘다가 꺾였다. 뭉게 단독 집계로 7월 217(7/28~) → 8월 1,106 → **9월 2,492(정점)** → 10월 2,399 → 11월 354다. 그런데 클릭은 한 번도 따라오지 않았다.

> 초판은 여기에 「5월 183 → 10월 2,535, 14배」라고 썼다. 5·6월 수치는 **뭉게가 아니라 그 앞에 돌던 다른 블로그(`blog`)의 것**이었다. 두 사이트를 한 줄로 이어 붙인 수치였으므로 버린다.

왜 클릭이 안 늘었는지가 핵심이다. 최근 64일간 조회가 일어난 글 상위권은 이렇다:

글	조회
홈	289
2026년 클로드 만 18세 이상 제한 총정리	61
클로드코드 사용량 한도 2026	40
2026 전기기사 자격증 가이드	39
2026 여행카드 비교	34
인디게임 수익 현실 2026	28
신한카드 2026 혜택·연회비	25

부동산·임대차를 다룬 글은 전부 합쳐 최근 64일 9뷰다(전 기간 20뷰). 세부로는 전세보증보험 7, 전세·월세 체크리스트 7, 국민주택연금 3, 주택청약 2 — 그리고 제품과 가장 가까운 「**부동산 계약서 검토 체크리스트**」**는 전 기간 통틀어 1뷰**다.

그리고 그 글들의 **구글 검색 노출은 0이다.** `page` 에 `contract|jeonse|wolse|lease|real-estate|housing|deposit|guarantee` 가 들어간 행을 2026-09-01 이후로 조회하면 **빈 결과**가 나온다.

> **그래서 "배너가 실패했다"도 "제품이 매력 없다"도 이 데이터로는 말할 수 없다.** 2개월 동안 타깃 독자 **9명**에게 보였고 그중 0명이 눌렀다. 9명에서 0은 통계적으로 아무것도 아니다 — 참 CTR이 **20%**였어도 0이 나올 확률이 13%다. 331편을 쓰고 검색 노출이 넉 달 누적 127회인 채널이 부동산 수요자에게 닿을 길은 애초에 없었다.
>
> 지금까지 다섯 번의 시도(뭉게 331편·네이버 블로그 63편·배너 3채널·자체 SEO 28URL)가 전부 **"내 도메인을 띄우는"** 방식이었다. 남의 질문 페이지 위에 얹히는 방식은 한 번도 집행된 적이 없다.

4. 결제가 안 열린 이유 — 앞선 보고를 정정한다

정정. 직전 세션에서 나는 앱인토스 반려가 "아이콘 규격과 설명 미제출뿐이라 반나절 작업"이라고 보고했다. **그 판단은 틀렸다.** 반려 메일에 적힌 사유는 그 두 가지가 맞지만, 앱인토스 공식 정책을 읽어 보니 그보다 앞선 벽이 있다.

벽	내용	출처
카테고리 차단	"부동산 카테고리: 매물 검색, 시세 조회, 청약/분양, 중개, 대출 비교, 전세보증금/보험, 경매/공매, **임대차 관리**, 부동산 투자, **등기/법무**, 세금 계산 … 수수료 모델 검토를 위해 지금은 입점이 한시적으로 제한"	developers-apps-in-toss.toss.im `/intro/guide.md` §9
SSR 금지	"서버 사이드 렌더링(SSR)은 사용할 수 없어요(CSR/SSG만)" — 페이퍼닥은 Next.js 프리렌더	`/checklist/app-nongame.md`
자사 도메인·자사 로그인 금지	토스 도메인 외부 렌더링 불가, 토스 로그인 외 방식 제공 불가 — 페이퍼닥은 구글 로그인	같은 문서
타 PG 금지	디지털 상품은 인앱결제만, 수수료 앱마켓 15% + 토스 5%	`/guide/monetization/in-app-payment.md`

임대차 계약서 점검이 저 "임대차 관리 / 등기·법무"에 해당할 가능성이 높다(추정 70% — 「계약서 검토」가 명시 열거되지는 않았다). **아이콘 재제출은 이 목록에서 가장 작은 조각이다.**

반면 **웹에서 결제를 여는 길은 생각보다 가깝다.**

- 약관에서 고칠 곳은 **딱 2군데**다 — 제3조와 제3조의2⑤의 "앱(구글 플레이·앱스토어) 출시 후" 문구. 나머지 조항(유효기간·청약철회·환불·분쟁)은 이미 전자상거래법 기준으로 완비돼 있어 결제를 막지 않는다.
- 타이니셀은 **사업자등록(532-88-01426)과 통신판매업 신고번호(2024-서울구로-1745)를 이미 보유**한다. 신규 신고가 필요 없다.
- 토스페이먼츠 카드사 심사는 **10~14영업일**.

	A. 토스 미니앱	B. 약관 수정 + 웹 PG	C. 구글플레이 TWA
막는 것	부동산 카테고리 제한, SSR 금지, 자사 로그인 금지, 재개발 필요	**소스·배포 권한, 대표 서명**	12명·14일 비공개 테스트, 계정 주체 결정
소요	재개발 + 검수 3~7영업일 + 승인 불확정	약관 2곳 + 심사 10~14영업일 + 연동	최소 3주 이상(추정)
수수료	15% + 5%	못 찾음	10%(+5%) 예정
판정	**사실상 막힘**	**가장 가까움**	차선

5. 코드가 약관과 다르게 동작한다

이번 조사에서 가장 뜻밖이었던 발견이다. 라이브 JS 번들을 내려받아 난독화를 풀었다.

```
// _next/static/chunks/app/layout-5fa01c9e6e17ee8a.js (및 123-6efa373e.js, 동일 훅 2벌)
function useCredits() {
  const { user }  = useAuth();
  const isAdmin   = isAdminEmail(user?.email);
  const unlimited = !!user;                                  // ← 로그인했으면 무조건 true
  const [balance, setBalance] = useState(0);
  useEffect(() => {                                           // 잔액은 localStorage 에서만 읽는다
    const v = parseInt(localStorage.getItem("pd_credits"), 10);
    setBalance(Number.isFinite(v) && v > 0 ? v : 0);
  }, []);
  return { balance, isAdmin, unlimited, hasAccess: unlimited };   // ← balance 를 보지 않는다
}
```

`hasAccess = !!user`. 구글 로그인만 하면 아무나 계약서 분석을 무제한으로 돌릴 수 있다. 관계자 명단 확인도, 크레딧 차감도 접근 판정에 들어가지 않는다. 같은 구조가 진단 기능(`pd_diag_credits`)에도 한 벌 더 있다.

그런데 라이브 약관은 이렇게 공표하고 있다.

> **제3조 (요금)** 계약서 분석은 선불 이용권 기능이며, 무료로는 계약별 셀프 체크리스트를 이용할 수 있습니다. … 이용권 결제는 앱(구글 플레이·앱스토어) 출시 후 제공될 예정이며, **그 전까지 분석은 관계자에게만 제공됩니다.** 구독·자동결제는 없습니다.

세 가지가 따라 나온다.

1. **유통이 막혀 있다는 전제가 틀렸다.** 낯선 사람을 데려와도 로그인만 하면 리포트를 끝까지 본다. 그리고 이게 진단 전체를 바꾼다 — **이 제품은 17개월 동안 단 한 번도 유료 벽에 막힌 적이 없다.** 누구나 무제한으로 쓸 수 있는 상태에서 110건이다. 그러므로 「결제가 안 열려서 안 쓴 것」도 「관계자 제한 때문」도 **코드 수준에서 성립하지 않는 설명**이다. 남는 원인은 **노출뿐**이고, 타깃 노출은 64일에 9회였다.
2. **결제는 UI 껍데기만 있고 실제로 구현된 적이 없다.** 크레딧이 브라우저 `localStorage`에만 있고 서버 검증이 없다. 가격표는 번들에 박혀 있다 — 분석 1건 **3,900** / 3건 9,200 / 10건 22,600, 진단 1건 2,900 / 3건 6,900 / 10건 16,900.
3. **약관과 제품이 어긋난 채로 운영되고 있다.** 이건 기술 문제가 아니라 책임 문제다.

더불어 확인한 것들

- `/terms` · `/privacy` · `/diagnosis` 가 홈과 **동일한** `<title>`·**description**·`og:url` 을 낸다. `canonical` 태그는 5개 주요 페이지 전부 없다. 색인되면 홈의 중복으로 취급될 위험이 크다.
- `og:image`가 `/hero.png` **1.3MB**다. 공유 미리보기가 무겁다(추정 50%).
- `robots.txt`는 정상(Allow), `noindex` 없음, sitemap 28개 URL 전부 200. **차단이 아니라 발견 신호가 0인 상태**다.
- `paperdoc.kr`은 미등록(NXDOMAIN 추정), `paperdoc.co.kr`은 **타인의 의학 서비스**가 쓰고 있다. 지금 주소는 `*.vercel.app` 서브도메인이다.
- 404/500·깨진 번들 없음. `favicon.ico`만 404.

- `/notices`의 최신 공지가 아직 「**[그랜드 오픈] 쉬운계약 페이퍼닥, 오늘부터 시작합니다**」와 「**페이퍼닥 오픈 기념! 등기사항전부증명서 무료 분석 이벤트**」다. 작성 2026-05-14 / 수정 2026-07-07. **6개월째 "방금 오픈했습니다" 상태로 서 있다.**

다만 무료 영역은 로그인 없이 열린다 (확인함)

`/docs/*` 셀프 체크리스트 11종과 `/special-terms` 추천 특약 문안은 **비로그인 curl로 본문이 전부 렌더된다.** 서버 프리렌더이고 로그인 벽이 없다. `/special-terms`에는 복사 가능한 특약 문안이 들어 있다 — 링크 하나로 바로 쓸 수 있는, 지금 상태에서 유일하게 **남에게 건넬 수 있는 자산**이다.

---

6. 소스가 없다

조사 내내 작업 목록이 같은 벽에서 멈췄다.

- 이 PC **전 드라이브(C/D/E/F)** 에서 `analyses_stats` · `쉬운계약` 문자열 검색 → **0건**
- GitHub `YDINP`(개인) **44개 repo**, `TinycellCorp`(회사) **178개 repo** 전수 조회 → paperdoc 관련 repo **0건**
- `.vercel` 프로젝트 링크 디렉터리 전수 조회 → paperdoc **없음**
- 그런데 **2026-11-03~05에 재배포가 일어났다**

조사팀이 낸 「당장 할 것」 중 **메타태그 수정, 카운터 노출 조정, 약관 문구 수정, P0 4건, 룰셋 갭 4건**이 전부 이 벽에 막혀 있다. 한 줄도 고칠 수 없다.

정리하면 이렇다. **의뢰인은 분사해서 창업하겠다는 제품의 소스를 가지고 있지 않고, 배포 권한도 없으며, 지금 이 순간에도 다른 누군가가 그 제품을 배포하고 있다.** 그리고 분사 합의는 구두뿐이고, 약관 제6조의2 ①은 룰셋·분석로직·디자인·상표 일체의 지식재산권이 **회사에 귀속**한다고 대외에 공표돼 있다.

---

7. 법률 — 가지고 나갈 수 있는가

법령 원문과 판례를 1차 출처로 다시 확인했다. **결론부터 쓰면, 제품은 타이니셀 것이고 근로계약서를 찾아봐도 거의 뒤집히지 않는다.**

7-1. 저작권법 제9조는 「특약이 없으면 법인 귀속」이 기본값이다

> **저작권법 제9조** "법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 **계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다.** 다만, **컴퓨터프로그램저작물**의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다."

요건	페이퍼닥	판정
① 법인의 기획	1인 운영이라 사실상 의뢰인 단독 기획일 수 있으나, 법인 명의 운영·사업자등록·통신판매업 신고가 전부 타이니셀	충족 쪽 **유력 70%**
② 업무상 작성	재직자. 근무시간 외·개인 장비였다면 다툴 여지 — **유일한 반격 지점**이나 입증이 어렵다	**불확실**
③ 법인 명의 공표	푸터 `© 2026 TinyCell Corporation`, 약관·처리방침 운영주체「주식회사 타이니셀」— 라이브 전 페이지	**확정**
③의 예외	**프로그램저작물은 공표 요건 불요** → 소스코드는 ①②만으로 법인 귀속	**확정**

대상	귀속	라벨
소스코드	타이니셀	유력 80%
화면·리포트 서식·약관·처리방침·`/methodology`	타이니셀	유력 85%
상표「페이퍼닥」·「쉬운계약」	**등록 여부 미확인**	확인 필요

제9조는 양도가 아니라 원시취득이다. 저작재산권은 물론 **저작인격권(성명표시권)도 처음부터 갖지 못한다.** "내가 만들었으니 내 이름은 남는다"가 성립하지 않는다.

> **9월 감사보고서 교정 ①.** 감사는「근로계약서 한 장이 이후 전부를 결정한다」고 봤다. **방향이 반대다.** 특약이 없을 때 이미 법인 귀속이고, 특약은 통상 회사에 유리한 방향으로 쓰인다. 개인 귀속 특약이 있을 확률은 사실상 0이다. 근로계약서 확인의 실익은 저작권이 아니라 **겸업·경업 금지 조항**뿐이고, 그건 합의서 한 줄로 덮인다. (덧붙여 이 PC 전 드라이브에 근로계약서 파일 0건이다.)

7-2. 룰셋 193항목 — 세 층으로 나뉘고 층마다 답이 다르다

층	결론
소재(주임법·상임법 조문, 국토부 표준계약서 서식)	**누구의 것도 아니다.** 저작권법 제7조 1·2·4호로 보호 대상이 아니다. **확정**
편집저작물로서의 창작성	**불확실.** 대법 2001다9359(「법조수첩」— 공개 법령·공공정보를 실무용으로 정리, **창작성 부인**)와 구조가 같다. 반면 193개만 취사선택한 점, 가중치·확인률 산정, 6종 분기는 창작성 쪽 근거. **어느 쪽도 50%를 넘겨 말할 수 없다**
데이터베이스제작자의 권리 (제93조)	**이게 실제 차단 요인이다.** 창작성을 따지지 않는다.「상당한 투자를 한 자」= 타이니셀. 존속기간은 **제작 완료 다음 해부터 5년**(제95조①)

실행 결론

경로	결과	라벨
룰셋 DB를 **통째로 복사**해 신설법인에서 사용	**제93조① 침해 소지**	유력 80%
근거 **법령·표준계약서를 참조해 룰셋을 다시 구성**	제7조 + 제93조④(소재 자체에는 미치지 않음)로 **막히지 않는다**	유력 70% — **변호사 확인 필요**
193개라는 **항목 수·구성·순서를 그대로 재현**	제93조②의 "반복적·체계적" 평가에 걸릴 여지	불확실

> **즉 클린룸 재구축 경로는 열려 있다.** 가져갈 것은 근거 법령 목록이고, 항목 구성은 다시 설계해야 한다.

7-3. 약관 제6조의2 — 효력은 없고, 증거로서 무겁다

약관은 **회사와 이용자** 사이의 문서다. 의뢰인은 이 약관의 "이용자"가 아니라 회사 측 사람이므로, **제6조의2가 회사-의뢰인 간 권리를 바꾸지는 않는다(확정).**

그런데 위험은 효력이 아니라 증거에 있다. 제9조 요건 중 가장 다투기 쉬운 ①기획과 ③법인 명의 공표를, 이 약관 + 처리방침 + 푸터가 그대로 입증한다. 그리고 1인 운영 구조상 **이 문서들을 의뢰인 본인이 썼을 가능성이 높다(유력 75%).** 그렇다면 "회사에 귀속됩니다"는 권리 귀속에 관한 **당사자 본인의 인식 표명**으로 쓰인다.

> 제9조의「법인 명의 공표」요건을 의뢰인이 자기 손으로 완성시켜 놓은 셈이다.

7-4. 변호사법 제109조 — 지금은 경계선 밖이고, 결제가 스위치다

> **변호사법 제109조 제1호** 변호사가 아니면서 **금품·향응 또는 그 밖의 이익을 받거나 받을 것을 약속하고** … 법률관계 문서 작성 등 법률사무를 취급한 자 → **7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금**

"이익을 받거나 받을 것을 약속하고"가 구성요건이다. 약관 제3조가 결제를 닫아 둔 지금은 이 구성요건이 **애초에 성립하지 않는다.** 경계선 "위"가 아니라 **밖**이다.

그리고 조문을 다시 읽어 보니 **제109조 제1호에는「업으로」라는 말이 없다.** 요건은 유상성뿐이고 **불특정 다수성은 문언에 없다(유력 85%).** 그래서 5장에서 확인한 `hasAccess = !!user`(로그인만 하면 누구나 이용 가능)는 **제109조 판단 자체를 바꾸지 않는다** — 여전히 무상이기 때문이다.

다만 두 가지가 남는다. ⑴불특정 다수성은 법리가 아니라 **변협 고발의 트리거**로 작용한다(유력 75% — 12명 규모는 낮다). ⑵나중에 결제를 열면 **"이미 불특정 다수에게 제공해 왔다"는 사실관계가 소급해 남는다.**

> **9월 감사보고서 교정 ②(중요).** 감사와 이후 내 보고서들이 근거로 삼은 **대법원 2025두35483은 변호사법 제109조 판시 사건이 아니다.** 사건명은 「**사용인 겸직불허 취소 청구의 소**」, 피고는 변협, 2026-02-12 **심리불속행 기각**이다. 로폼 서비스의 적법성은 처분사유의 당부를 가리는 과정에서 **선결적으로** 판단됐을 뿐이다. 사업계획서에 "대법원이 적법 판결"이라고 쓰면 과장이다. 또한 판결문 전문이 비공개라 현재 인용은 **법률신문 보도를 통한 간접 인용**이며, 대외 문서에 쓸 때 그 사실을 밝혀야 한다.

법원이 그은 선은 이렇다.

구분	판단	판시 취지
자동작성 서비스	**적법**	"답변 내용이 수정 없이 그대로 문서에 반영되는 형태" / "구체적·개별적 사건을 대상으로 법률문서를 작성하는 것이 아니라"
변호사 검토·직인	**법률사무**	"구체적·개별적 사실관계를 토대로 대상문서를 **검토하고 수정하는 과정**"
생성형 AI	**위반 소지**	이용자 입력을 바탕으로 문서를 작성하는 경우 **"단순 자동화 수준을 넘어"**

마지막 줄이 페이퍼닥에 직격이다. 특약사항의 자연어 위험 해석은 "개별 사실관계를 토대로 한 검토"에 가깝다.

조치	효과	라벨
범위 축소 — 특약 자연어 해석을 끄고, 표준계약서 조문과의 유무 대조 결과만 출력	**가장 크다**	유력 80%
문구 치환 — `검토` → `점검·대조`	**보조적.** 기능이 개별 해석이면 실질로 판단된다	유력 60%
면책 조항 강화	**거의 효과 없다.** 형벌 규정은 당사자 간 합의로 구성요건이 사라지지 않는다	유력 85%

7-5. 주민등록번호 국외 이전 — 2개월째 구조가 그대로다

OCR 경로로 계약 상대방의 주민등록번호가 마스킹 없이 국외로 나가는 구조가 유지되고 있다. **개인정보보호법 제24조의2①에는 「동의」 예외가 없다** — 법령 근거 없이는 동의를 받아도 수집할 수 없다. 처리방침 제6조에 법령 오인용도 남아 있다.

가장 싼 완화책은 **업로드 전 마스킹 필수 체크박스(차단형)** 다. 고의·중과실 평가를 낮춘다. 다만 **소스 접근권이 없어 지금은 구현 불가**다.

7-6. 컨시어지 12건 — 해도 되는가

토의 B안의 검증 설계(의뢰인이 자기 계정으로 분석을 돌려 제3자 12명에게 무상 전달)를 법무에 따로 물었다. **판정: 조건부로 해도 된다. 변호사법도 약관도 차단 요인이 아니다. 막는 것은 개인정보이고, 그건 코드 없이 지금**

막을 수 있다.

조건	내용	라벨
★1	**OCR(사진) 경로를 쓰지 말고 텍스트 입력만 쓸 것.** 텍스트는 외부 전송 전 자동 마스킹이 걸리지만(처리방침 제6·10조), **이미지는 주민등록번호가 마스킹 없이 미국으로 나간다**(처리방침 제5조의2④가 스스로 인정). **단 1건만 사진으로 올려도 개인정보보호법 제24조의2①·제28조의8① 위반이 실제 데이터로 발생한다**	**확정**
★2	**12명 각자에게 서면 동의를 받을 것**(카톡·메일이면 충분). 약관 제4조①·처리방침 제5조의2③ 충족. **다만 계약 상대방(임대인)의 동의는 받을 수 없고, 그 구멍을 막는 유일한 수단이 조건 1이다**	**확정**
3	**무상을 유지할 것** (제109조 구성요건 회피)	확정
4	**리포트 원본만 전달하고 해석을 덧붙이지 말 것**	—
5	**대표의 서면 한 줄**을 받을 것	—

약관 제3조 위반 여부는 거의 무의미하다. 약관은 회사-이용자 간 문서라 직원을 구속하지 않고(확정), 설령 위반이어도 상대방이 회사 자신이다. 소비자에게 **유리한** 방향의 불일치라 전자상거래법·약관규제법 위험도 억지다. 실재하는 위험은 하나뿐 — **회사가 "일반에 서비스하지 않았다"는 방어를 스스로 잃는다**(유력 80%).

대표의 서면 한 줄은 배임 논란만 해소한다. 개인정보 의무는 해소하지 못한다 — 그건 처리자의 법정 의무라 합의로 면제되지 않는다. **확정.**

7-7. 이번 주에 받아야 할 문서

문서 A (30분, 가장 급함) —「페이퍼닥 분석 사용 및 제3자 제공 동의서」1장

컨시어지를 이번 주에 시작하려면 이것만 있으면 된다. 기재: **당사자 / 사용 목적("제품 검증") / 제3자 무상 제공 명시 / 회사 인프라·계정 사용 허락 / 일자·대표 서명.**

문서 B (2~3시간) —「페이퍼닥 사업 분사 및 지식재산권 처리 합의서」(1~2장)

빠지면 문서가 무의미해지는 줄부터 적는다.

	반드시 들어가야 할 줄	왜
★	**「제22조에 따른 2차적저작물작성권을 포함한다」**	제45조②: 전부 양도라도 특약이 없으면 2차적저작물작성권은 **포함되지 않은 것으로 추정**된다. 프로그램만 반대 추정이고 **룰셋 DB·디자인·문서·약관은 추정되지 않는다.** 이 줄이 빠지면 **서비스를 개량할 권리가 없다**
★	**「데이터베이스제작자의 권리(제93조)를 포함한다」**	저작권 양도 문구만으로는 DB제작자 권리가 안 넘어갈 수 있다. **룰셋이 실제로 보호받는 층이 여기다**
★	**겸업·경업 금지 면제** — "회사는 본인이 재직 중 또는 퇴직 후 페이퍼닥 사업을 영위하는 것에 대해 겸업·경업금지를 주장하지 않는다"	근로계약서를 찾아 읽는 대신 이 한 줄로 덮는다
★	**소스·계정 인계 의무와 기한** — "회사는 합의일로부터 **14일 내에** 저장소 접근권 및 운영 계정을 본인에게 부여한다"	**소스가 손에 없는 지금 가장 중요한 한 줄**
	대상 특정 — 서비스명·도메인·소스코드·룰셋 DB·화면·문서·상표·Supabase/Vercel/인프라 계정	뭉개면 나머지가 다 무효
	처리 방식 — **양도** 또는 **독점적·취소불가 전용 이용허락** 중 명시. 현금 0이면 후자	
	대가(0원이면 "무상" 명시), 서명·**법인 인감**, 날짜	

문서 C (B가 이번 주에 안 되면)「분사 확인서(LOI)」1장 — 구속력은 약하지만 **구두 합의의 존재와 시점을 고정한다.** 최소한 **대표 명의 이메일 회신 1통**이라도 받아 둘 것.

> **순서: A → 운영규칙 확정 → 12명 착수 → B.** A만 있으면 이번 주에 시작할 수 있다.

7-8. 문서가 없을 때 잃는 것

잃는 것	라벨
소스 접근권이 영구히 없다. 지금은 제품을 설명할 수는 있어도 고칠 수 없다	유력 70%
예창패 선정 후 타이니셀이 권리를 주장하면 → 공고상 **선정·협약 취소, 참여제한, 사업비 환수**	유력 75%
사업비로 IP를 사올 수 없다 — 통합관리지침 제42조②4가「기술평가기관 평가금액 또는 **공공연구기관** 책정금액」만 인정. 타이니셀은 공공연구기관이 아니라 기술평가가 선행돼야 하고 **그 평가비는 사업비 불인정**	**확정**
IP 출원·등록비 집행 불가 — 지침 제40조④ 출원인 본인 명의 요건	**확정**
후속 투자 실사에서 IP 미보유가 결격. 약관 제6조의2가 대외적으로 회사 권리를 선언해 둔 상태라 더 나쁘다	유력 80%

8. 토의 — 두 입장을 맞붙였다

조사 결과를 놓고 에이전트 둘에게 **서로 반대되는 명제**를 맡겨 변론시켰다. 각자 상대의 가장 강한 반론 4건에 정면으로 답하게 했고, **자기 명제가 틀릴 조건을 스스로 적게** 했다.

A안 —「소유권이 먼저다」

> 소스·배포 권한·IP 문서가 없으면 이후의 모든 작업은 남의 자산을 키우는 일이 된다.

(1) 조사 4팀이 낸 집행 항목 18건을 전수 분류한 결과.

처음에 11/18(61%)로 집계했다가, 5장의 번들 발견을 전달받고 **스스로 1건을 철회해 56%로 내렸다.** 그 다음 코드에서 나온 **새 소스 의존 작업 2건**(약관–동작 불일치 해소, 서버측 크레딧 검증)을 더해 최종은 이렇다.

분류	건수	비중
소유권 확보 그 자체	4	20%
소유권이 없어서 막혀 있음	8	40%
지금 당장 가능	8	40%

12건(60%)이 소유권 문제다. 그리고 "지금 가능"한 쪽은 대부분 읽기·조회·답변이라 **제품을 1바이트도 바꾸지 못한다.**

A안은 **자기에게 불리한 수정을 먼저 적었다.** 「지인 1:1 관찰이 약관 제3조로 막혀 있다」고 분류한 것이 틀렸음을 인정하고 철회했다 — 코드가 열려 있으니 그건 지금 가능하다. **"상대편이 얻은 것을 인정한다. 완성된 제품 앞에 실제 타깃을 세우는 일이 이번 주에 아무 권한 없이 가능하다."**

대신 결제 쪽 평가를 더 비관적으로 바꿨다. **「약관 문구만 고치면 되는 자기 족쇄」가 아니다 — 켤 페이월 자체가 없어서 만들어야 한다.** 서버 원장·RPC 인가·웹훅·환불 처리가 전부 신설이고, 현 코드 위에 PG만 붙이면 `pd_credits`를 개발자도구로 고쳐 **우회되는 결제**가 열린다. 즉 "결제를 열자"는 대표 서명을 받은 뒤에도 **다시 소스에서 끝난다.**

(2) 멈춘 건 제품이고, 멈추지 않은 건 배포권이다. 11월 3일에 배포가 돌았는데 룰셋은 v1.0 그대로고 P0는 4건 다 그대로다. **의뢰인이 못 미는 버튼을 지난주에 누군가 눌렀다.**

"자산 가치가 0인데 소유권을 다투냐"는 반론에 A안은 이렇게 답했다. **협상 비용은 자산 가치의 단조증가 함수다. 가치가 0에 가까운 지금이 가장 싸다.**

그리고 이번 토의에서 가장 날카로운 구분이 여기서 나왔다 — 학습과 실적은 다르다.

	이식 가능한가	그래서
학습 — 누가 클릭하나, 어디서 막히나, 어떤 룰을 유효하다고 보나	**100% 이식된다.** 의뢰인의 머리와 노트에 남고, 분사가 깨져도 들고 나간다	**지금 하라**
실적 — 카운터 숫자, DB 행, 사업계획서의 "누적 N건"	**이식 불가.** 페이퍼닥 Supabase(ref `awnz`)에 쌓이고, 의뢰인의 접근 권한조차 확인되지 않았다	**규모 확대는 문서를 받은 뒤**

110건을 500건으로 올리면 **390행이 내보낼 수단 없는 남의 서버에 쌓인다.** 사업계획서에서 값이 있는 유일한 문장("누적 N건")을 남의 DB에 적립하는 셈이다.

Plan B: 거절은 이번 주 최대 수확이다(모호 → 확정). 그러면 클린룸 재구축으로 간다. 마침 **빈 구멍 4개**(주임법 §3조의7 / 당해세 / 신탁 계약서룰 / 위임장·인감)가 확인됐고, 새로 지으면 **수상·상용화 이력이 없어서 닫혀 있던 공모전 창구가 다시 열린다.**

B안 — 「사용자가 먼저다」

> 이 제품은 아직 아무도 써본 적이 없다. 그 사실이 다른 모든 문제보다 앞선다.

0/9는 정보가 아니다. 타깃 노출 9회에서 클릭 0이 나왔을 때 말할 수 있는 것은 「참 CTR이 0%와 28% 사이」뿐이다(95% 상한).

실제 CTR이 이랬다면	9뷰에서 클릭 0이 나올 확률
2%	**83.4%**
5%	63.0%
10%	38.7%
20%	13.4%

CTR이 20%였어도 클릭 0이 나올 확률이 13%다. 나쁜 결과가 아니라 **결과가 아니다.**

그리고 **반대편 작업 전부가 사용자 0을 곱하면 0이 된다.** 0명 × 3,900원 = 0원. 반면 수요 측정은 결제가 닫혀 있어도 지금 할 수 있다.

2주 검증 설계 — 「손으로 하는 계약서 점검 12건」(1인 13시간, 권한 불필요)

계약서를 손에 든 사람이 사진을 보낸다 → **의뢰인이 자기 계정으로 분석을 돌린다** → 리포트를 15분 통화로 설명한다 → 3일 뒤 **"집주인·중개사에게 수정을 요구했나"** 를 확인한다.

사용자는 가입·결제·로그인을 하지 않는다. **그래서 P0 4건 중 3건이 이 경로에서 무력화된다.** GitHub·Vercel·약관 수정·PG 계약 **전부 불필요**하다.

관문	시점	기준	실패 시
Gate 1	Day 4	계약서 **8건 이상** 접수	3건 이하면 **즉시 중단 — A안이 옳다**
Gate 2	Day 14	리포트를 근거로 **계약 수정을 요구한 사람 4명 이상**	0~1명이면 **이 제품 형태를 버린다**

Gate 2 실패 시 포기 목록까지 미리 적었다 — B2C 셀프서비스 형태, 소스·IP 이관 요구, P0 수정, 룰셋 보강, SEO **전부 폐기**.

> **변론 도중 B안이 설계를 한 번 바꿨다.** 5장의 `hasAccess = !!user` 발견을 전달하자, B안은 컨시어지를 폐기하고 **셀프서비스**(사용자가 직접 로그인해 직접 돌린다, n=16, 3게이트)로 다시 썼다. 실제 제품 퍼널을 재는 쪽이 낫다는 이유였고, 그 판단 자체는 옳다. **다만 법무 조건과 충돌한다 — 9장에서 내가 판정한다.**
>
> B안이 스스로 불리해졌다고 적은 지점도 옮겨 둔다. **약관은 "관계자에게만"이라 공표돼 있는데 코드는 전원 개방이다. 그 간극을 알면서 외부인을 끌어오는 것은 중립 행위가 아니다.** 코드가 열려 있다는 사실이 권한을 주지는 않으며, 오히려 "열려 있는 줄 알았다"는 변명을 없앤다. 그래서 B안은 대표 서면 허락을 **선택 → 필수 관문**으로 올리고, 자기 명제가 틀릴 확률을 35%에서 **60%**(허락이 있으면 20%)로 스스로 높였다.

"다섯 번 실패했는데 여섯 번째가 왜 다른가" 에 대한 답이 가장 설득력 있었다. 뭉게 269편·네이버 63편·배너 3채널·SEO 28URL — **네 개가 전부 "내 도메인에 글을 쌓고 검색으로 오기를 기다리는 pull 방식"** 이었다. 제품 정의어 월 검색량이 10회인 시장에서 그 방식은 **구조적으로** 작동할 수 없다. 색인이 완벽했어도 최대 10명이 왔을 것이다. 여섯 번째는 **종류가 다르다** — 서명 직전인 지명된 개인에게 직접, 클릭 전환 단계를 삭제.

9. 판정

두 안은 배타적이지 않다. 그리고 양쪽이 스스로 그렇게 적었다. A안은 "이번 주 행동 3개, 총 2시간 이내, 병행 가능"이라 했고, B안은 "대표 연락은 1시간이고 나머지 13일은 비어 있다"고 했다.

그리고 결정적으로 — **양쪽의 1순위 행동이 같은 대화다.**

누가 요구했나	무엇을
A안 ② / 법률 ③	소스 저장소 위치와 접근 권한
A안 ③ / 법률 ①②	구두 합의 문자화 — 합의서 또는 "맞습니다" 회신 한 줄
B안 Day 0-a	무료 베타 12명에게 리포트를 직접 돌려 전달해도 되는지

대표에게 보낼 메시지 한 통에 셋이 전부 들어간다. 순서 다툼은 실질적으로 존재하지 않는다.

> **판정**
>
> **이번 주: 대표에게 보낼 메시지 1통(2시간) + 손으로 하는 검증 12건 착수(13시간). 둘을 동시에 한다. 답을 기다리느라 검증을 미루지 않는다.** 기다리는 13일이 B안의 전부이기 때문이다. **그리고 결제는 열지 않는다.**

충돌 하나를 내가 판정한다 — 셀프서비스냐, 손으로냐

B안은 마지막에 설계를 **셀프서비스**로 바꿨다(사용자가 직접 로그인해 직접 돌린다). 법무는 반대 방향을 냈다 — **낯선 사람이 직접 올리면 조건 ★1(사진 금지)을 통제할 수 없으니, 지금은 수동 12건만 하라.**

법무 쪽을 택한다. 근거 셋.

1. **조건 ★1은 실제로 통제 가능해야 의미가 있다.** 사진 1건이면 계약 상대방의 주민등록번호가 마스킹 없이 국외로 나가고, 그 사람의 동의는 **애초에 받을 수가 없다.** 셀프서비스에서는 "사진 말고 텍스트로 넣으세요"라고 안내할 수는 있어도 강제할 수단이 없다.
2. **셀프서비스가 더 잘 재는 것은 「현관」인데, 그 현관은 이미 고장 난 걸 알고 있고 지금 고칠 수도 없다.** 로그인이 구글 단독(P0-3)이고 샘플이 0건인 것은 측정 없이도 확정됐으며, 소스가 없어 수정이 불가능하다. **고칠 수 없는 것을 정밀하게 재는 것보다, 「리포트가 행동을 바꾸는가」를 재는 편이 지금 더 쓸모 있다.**
3. B안 스스로 **대표 서면 허락을 필수 관문으로 올렸다.** 그런데 법무는 그 허락이 **배임 논란만 해소하고 개인정보 의무는 해소하지 못한다**고 못박았다. 즉 셀프서비스의 가장 큰 위험은 허락장으로도 덮이지 않는다.

셀프서비스 변형은 OCR 마스킹을 고친 뒤로 미룬다. 그 수정에는 소스 접근권이 필요하므로, 자연스럽게 A안의 1·2번 뒤에 놓인다. **같은 이유로 지식iN 유입도 지금은 보류한다** — 낯선 사람이 직접 사진을 올리는 경로가 열리

기 때문이다. 이번 주 12건은 **의뢰인이 직접 아는 사람**으로 채운다.

A안의「학습 vs 실적」구분이 이 판정과 정확히 맞물린다. **12건은 학습이라 이식되고, 지식iN 규모 확대는 실적이라 남의 서버에 쌓인다.** 그래서 작게 하는 것이 옳다.

A안이 마지막에 던진 질문에 답한다

A안은 자기가 틀릴 조건 하나를 새로 걸었다. **"열린 것은 입구이고 닫힌 것은 출구다. 2주 측정 결과가 소스 없이 집행 가능한 처방으로 이어진다면 내가 진다."**

내 답: 이어지지 않는다. 그 점에서 A안이 옳다. 세 분기를 따져보면 이렇다.

2주 뒤 결과	처방	소스가 필요한가
성공(수정 요구 4건+)	현관 고치고 유입 늘리고 결제 연다	**필요하다** (P0 수정 + 서버 크레딧 원장)
애매(2~3건)	n을 늘려 재측정	불필요하나 결론이 미뤄질 뿐
실패(0~1건)	제품 형태를 버린다	불필요하나 그건 중단이다

그래서 측정의 가치는 "처방을 집행하는 것"이 아니라 "소스 요청에 가격을 붙이는 것"에 있다. 그리고 처방이 어차피 소스를 요구한다면, **문서 요청의 리드타임을 지금 시작해야 한다는 뜻이기도 하다.** 두 안이 동시에 가야 하는 이유가 여기서 한 번 더 확인된다 — 측정이 끝난 뒤에 문서를 요청하면 2주를 버리는 것이다.

결제에 대해 — 지난 라운드의 내 권고를 뒤집는다

직전까지 나는 "결제 개시가 병목이니 푸는 게 급하다"고 보고했다. **그 순서는 틀렸다.**

변호사법 제109조 제1호는 **"이익을 받거나 받을 것을 약속하고"** 를 구성요건으로 한다. 결제를 닫아 둔 지금은 구성요건이 성립하지 않는다. **결제를 여는 순간이 형사 구성요건을 켜는 순간이다.** 그리고 법원은 생성형 AI 기반 문서 작성을 **명시적으로 위반 소지**로 분류했는데, 페이퍼닥의 특약 자연어 해석이 정확히 거기에 걸린다.

결제 미개시는 병목이 아니라, 지금 공짜로 가지고 있는 유일한 방어다.

그리고 결제를 막는 이유가 하나 더 있다. 5장에서 본 대로 **크레딧이 브라우저 `localStorage`에만 있고 서버 원장이 없다.** 이 상태로 결제를 열면 약관 제3조의2 ①~④(유효기간 1년·7일 청약철회·환불)를 **이행할 수단 자체가 없다.** 전자상거래법 위반이 즉시 발생한다. 가격표가 이미 번들에 박혀 있는 것이 그래서 더 위험하다.

> 순서는 이렇다 — ①분사 문서 → ②변호사 검토 → ③범위 축소(특약 자연어 해석을 끌지 결정) → ④**서버 측 크레딧 원장 구현** → ⑤그 다음에 결제.

4장에서 "약관 2곳만 고치면 된다"고 쓴 것과 충돌하는가? 충돌하지 않는다. 그 2곳은 **결제를 열 때 고칠 곳**이고, 지금은 결제를 열지 않으므로 약관도 지금 손대지 않는다. 오히려 **지금 "관계자에게만"을 지우면 "불특정 다수에게 제공한다"를 회사 명의로 공표하는 것이 되어 나중에 더 나빠진다.**

진짜로 갈린 지점 하나에 답한다

대표가 거절하면? A안은 "클린룸 재구축". B안은 "축소 실행".

판정: 거절당해도 컨시어지 12건은 계속한다. 단 페이퍼닥 링크를 쓰지 않는다.

검증 대상은 「페이퍼닥이 좋은 제품인가」가 아니라 「**계약서 점검 리포트가 사람의 행동을 바꾸는가**」다. 193개 룰의 재료는 전부 공개 법령이고(제7조상 보호 없음), 손으로도 돌릴 수 있다. **거절이 날리는 것은 제품이지 질문이 아니다.** 그리고 그 결과는 그대로 클린룸 재구축의 근거가 된다.

이번 주 집행표

#	작업	소요	완료 판정
1	**접근권 자기점검** — Vercel `paperdoc-web` 의 Git 연결·배포자 목록 / GitHub 초대 여부 / Supabase(ref `awnz`) 접근 권한·행 수 / **KIPRIS에서 「페이퍼닥」·「쉬운계약」 상표 출원인 조회**	35분	네 항목에 ○/× 가 적힌 메모 1장
2	⭐ **동의서 A 1장을 대표에게** (7-7의 문서 A). 이것만 있으면 이번 주에 검증을 시작할 수 있다	30분	대표 서명 1장
3	**대표에게 보낼 메시지 1통** — ①소스 저장소 위치와 접근 권한 ②「11월 3일 배포 누가 했나」 ③분사 합의 문자화(합의서 또는 LOI, 최소 "동의한다" 이메일 1통). **명분의 맨 앞에 「약관이 공표한 내용과 실제 동작이 다르다」와 「지금 결제를 열면 우회된다」를 둘 것** — `<h1>` 이 없다는 지적은 넘길 수 있어도, **공표한 약관이 실제와 다르다는 지적은 대표 본인의 책임 범위**라 넘기기 어렵다	1.5시간	발송 완료. **회신 유무 자체가 결론**
4	**합의서 초안 1~2장**(문서 B) — 7-7의 ★ 네 줄(2차적저작물작성권 / DB제작자의 권리 / 겸업·경업 면제 / 소스 인계 14일)이 **반드시** 들어갈 것	2~3시간	목표는 **법인 인감 또는 대표 서명이 든 PDF 1부**
5	**측정 장부 1개** — 12행 스프레드시트: 유입경로 / 계약유형 / 접수일 / 발화 룰 수 / 사용자가 유효하다 한 룰 수 / 수정요구 Y·N / 수정요구 항목 / 지불의사(**번들 실가격 3,900·9,200원으로 물을 것**) / 추천 발생 / 막힌 지점	20분	파일 생성
6	**계약서 8건 모으기 — 아는 사람만.** 지식iN·커뮤니티는 보류(위 판정)	3시간	**Day 4에 8건. 3건 이하면 중단**
7	**손 분석 12건 + Day 3 추적** — 건당 45분, 설명 통화 포함. **반드시 텍스트 입력으로만. 사진 업로드 금지. 각자에게 서면 동의를 받을 것**	10시간	12건 전수 기록
8	**스타트업 법률지원사업 신청**(한도 300만원, **마감 12/31**). 질문 3개를 미리 정해 갈 것 — ⑴193항목 **재구성** 경로가 제93조를 피하는가 ⑵결제 개시가 제109조상 안전해지는 조건 ⑶계약 상대방 주민번호 국외 이전을 적법화할 설계가 있는가	1시간	상담 변호사 배정
9	☎ **1357 (+5)** — 「이미 상용화」 조항의 범위. 베타 운영이 상용화인가	15분	답변 메모

합계 약 19시간. **2번(동의서 30분)만 끝나면 6~7번을 시작할 수 있다.**

---

10. 하지 말 것

버릴 것	이유
⛔ **결제를 여는 것**	제109조의 구성요건을 켜는 행위다. 문서 + 변호사 검토 전까지 금지. **토스 미니앱 반려를 푸는 것보다 이 순서가 먼저다**
⛔ **약관 제6조의2를 지금 고치는 것**	문서를 받기 전에 IP 조항을 손대면 권한 없는 변경이고, 분쟁 시 "권리를 빼내려 했다"는 정황이 된다. **문서 먼저, 약관 나중**
⛔ **약관의 「관계자에게만」을 지우는 것**	지우면 **"불특정 다수에게 제공한다"를 회사 명의로 공표**하는 것이 되어 나중에 결제를 열 때 더 나빠진다. 4장의 "약관 2곳 수정"은 **결제를 열 때** 할 일이다
⛔ **검증에서 사진(OCR) 업로드를 쓰는 것**	1건만으로도 계약 상대방의 주민등록번호가 마스킹 없이 국외로 나간다. **그 사람의 동의는 받을 수가 없다.** 텍스트 입력만
⛔ **지식iN·커뮤니티로 낯선 사람을 끌어오는 것 (지금은)**	낯선 사람이 직접 사진을 올리는 경로를 통제할 수 없다. OCR 마스킹 수정 후로 — 그건 소스가 필요하다
⛔ **「AI 점검 후 제휴 변호사 확인」류 기능 추가**	법원이 **명시적으로** 위반 소지로 분류한 그 구조다. 변호사법 제34조⑤도 걸린다
⛔ **룰셋 193항목을 그대로 복사해 가는 것**	항목 수·구성·순서를 재현하면 제93조②에 걸릴 여지. 가져갈 것은 **근거 법령 목록**이고 구성은 다시 설계해야 한다
⛔ **근로계약서 찾기에 이번 주를 쓰는 것**	제9조상 특약 없으면 이미 법인 귀속. 실익은 겸업·경업 조항뿐이고 합의서 한 줄로 덮인다
⛔ **특허·상표 출원**	유입 0인 제품에 특허를 붙이는 건 순서가 틀렸다. **단 합의서 대상 목록에 상표를 넣는 것은 지금 하라 — 0원이다**
⛔ **처리방침의 "자동 마스킹" 문구를 구현 없이 손대는 것**	구현 없이 문구만 바꾸면 허위 기재가 되어 더 나빠진다
⛔ **블로그를 더 쓰는 것 / 자체 SEO**	331편 쓰고 검색 노출 넉 달 누적 127회, 부동산 글은 0회. 제품 정의어 월 검색량 10회. 394편으로 이미 실패가 확정됐다
⛔ **배너 문구·디자인 수정**	타깃 노출이 2개월에 9회다. 고칠 대상이 아니라 노출이 없는 것이다
⛔ **토스 미니앱 재제출**	부동산 카테고리 한시적 출시 불가 + SSR 금지 + 자사 로그인 금지
⛔ **공인중개사 B2B2C / 지자체 제휴**	약관과 사업자 요건에 묶여 있다. 이번 라운드의 선택지가 아니다
⛔ **P0 4건 수정·룰셋 갭 보강**	소스가 없어 한 줄도 못 고친다. 1~3번이 풀린 뒤의 일

11. 당신만 답할 수 있는 것 둘

양쪽 변론이 각자 "이게 내 최대 미지수"라고 적은 것이 정확히 둘이었고, 둘 다 내가 알아낼 수 없다.

첫째 — 주간 가용 시간이 몇 시간인가. 이번 주 집행표가 약 19시간이다. 주 6시간 미만이면 n을 8로 줄이고 3주로 늘려야 하고, **주 3시간 미만이면 컨시어지 설계는 집행 불가**다. 그 경우엔 손이 가지 않아도 진행되는 것(대표 연락 → 대기)에 그 적은 시간을 쓰는 게 맞다 — 즉 **A안 단독**이 된다.

둘째 — 페이퍼닥을 예비창업패키지 아이템으로 쓸 것인가. 쓸 거라면 IP 귀속 서면화가 신청 전에 반드시 끝나야 한다. 안 쓸 거라면 A안의 핵심 근거 하나가 사라진다. 참고로 2026 예창패는 **2026-03-26 마감**이고 2027 공고는 아직 없다 — **문서를 받을 시간이 2~4개월 있다.** 시간이 있다는 뜻이지 미뤄도 된다는 뜻은 아니다. **대표의 마음이 바뀌면 끝난다.**

---

12. 못 찾은 것 — 다음 라운드로 넘긴다

항목	왜 못 찾았나
11월 3일 배포를 누가 했는가	Vercel 대시보드는 로그인이 필요하다. **이번 라운드 최대 미확인 사항**
소스 repo의 실제 위치	이 PC 전 드라이브 + GitHub 222개 repo 전수 조회 0건. 접근 권한 밖 조직으로 추정
「페이퍼닥」·「쉬운계약」 상표 출원인	KIPRIS를 웹 검색으로 조회하지 못했다. 의뢰인이 직접 5분이면 된다
구글·네이버·다음의 실제 색인 여부	`site:` 검색이 신뢰할 결과를 주지 않았다. Search Console 등록이 유일한 확인 수단
2025두35483 등 판결문 전문	casenote·종합법률정보 모두 비공개. **현재 인용은 법률신문 보도를 통한 간접 인용이다**
2026년 변협 유권해석·법무부 입장	신규 유권해석 문언을 찾지 못했다
네이버 지식iN 홍보·외부링크 규정 원문	검색에서 원문을 찾지 못했다. 의뢰인이 직접 읽어야 한다
앱인토스 반려 후 재제출 절차 / 토스페이먼츠 수수료	공개 문서에 없다
390px 레이아웃 깨짐 수정 여부	클라이언트 렌더라 curl로 판정 불가
`analyses_stats` 함수 정의	페이퍼닥 Supabase(ref `awnz`)는 이 세션에 연결돼 있지 않다. 테스트 제외 필터 유무 불명

부록 — 조사 방법과 한계

투입: 에이전트 7기 병렬. 조사 5기(배포 상태 / 결제 경로 / 법률·소유권 / 유통 / 카운터·인덱싱) + 토의 2기(소유권 우선론 / 사용자 우선론).

1차 출처만 썼다. 라이브 사이트는 `curl`로 직접 받아 바이트로 확인했고, 수치는 Supabase에 SQL을 직접 날려 셌다. 번들 코드는 내려받아 난독화를 풀었다. 법령·판례는 조문과 사건번호를 열어 확인했다. 2차 매체 인용은 출처를 달았고, 확인 못 한 것은 「못 찾았다」로 남겼다.

읽기만 했다. 원격 DB 쓰기 없음, 외부 발송·문의·커뮤니티 글쓰기 없음, 데스크톱 자동조작 없음, 커밋은 사람이 확인한 뒤에만.

Playwright를 쓰지 않았다. 이 세션의 브라우저는 모든 에이전트가 공유하는 단일 인스턴스라, 한 에이전트가 탭을 바꾸면 다른 에이전트의 판독이 오염된다. 지난 라운드에서 실제로 4개 에이전트가 오염됐다. 그래서 이번에는 전면 금지하고 `curl` / `WebFetch`로만 읽었다. **대신 렌더가 필요한 항목(모바일 레이아웃, 신뢰 블록 순서, 탭 타깃 실측)은 판정하지 못했다.** 이것이 이번 조사의 가장 큰 방법적 한계다.

이 보고서는 법률 자문이 아니다. 7장의 판단에는 전부 신뢰도를 붙였고, 변호사 확인이 필요한 지점 5개를 따로 적었다. 결제 개시와 룰셋 재구성은 **반드시 변호사와 상의한 뒤에** 결정할 것.